



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 938 del 12/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 del 09/06/2026

PROPOSTA N. 1628 del 05/06/2026

OGGETTO: Affidamento ad Enti del terzo settore di aree per cura e decoro del verde pubblico. Convenzione con la Pro Loco di Lamezia Terme. Liquidazione rimborso spese da gennaio ad aprile 2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati:

- il Decreto sindacale n. 10 del 03/03/2025, mediante il quale l'Ing. Pasqualino Nicotera è stato incaricato della Direzione del Settore Servizi Manutentivi;
- il decreto sindacale n. 25 del 17/06/2025, mediante il quale si sono confermati gli incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del dirigente titolare
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

- con Determina RS n. 182 del 22/12/2022 (RG n. 1384 del 29/12/2022) sono state affidate per 36 mesi alla Pro Loco di Lamezia Terme le aree n. 3 Ginepri lungomare Pineta e n. 4 Marinella Lungomare Falcone-Borsellino;
- la relativa convenzione stata protocollata al n. 2671 del 12/01/23;
- con Determina RS n. 7 del 09/01/2026 (R.G. n. 8 del 09/01/2026) è stato affidato, per un anno, alla Pro Loco di Lamezia Terme come proroga tecnica, il servizio relativo alla "cura e decoro del verde pubblico", di cui alla convenzione prot. 2671 del 12-01-23, per la sola parte gestionale, per la gestione e manutenzione delle aree n. 3 "Ginepri lungomare Pineta" e n. 4 "Marinella Lungomare Falcone-Borsellino" attraverso l'utilizzo dell'opera di personale volontario, prevedendo il rimborso massimo concedibile di € 12.000,00 iva inclusa;

Ritenuto:

- che per detta proroga tecnica si stima in € 12.000,00 iva inclusa, il rimborso spese da concedere all'affidatario, ritenuto congruo in rapporto all'estensione delle aree e della disponibilità in bilancio;
- di dover nominare come RUP per la presente procedura il dipendente arch. Gioacchino Miriello;

Considerato che:

- la Pro Loco di Lamezia Terme svolgerà il servizio per un anno di cui sopra per le aree n. 3 "Ginepri lungomare Pineta" e n. 4 "Marinella Lungomare Falcone-Borsellino", attraverso l'utilizzo dell'opera di personale volontario e che nel caso di specie, il Durc ed il CIG non

sono necessari ai fini del presente affidamento, tant'è che le somme impegnate coprono le sole spese di gestione se effettuate, le quali per essere liquidate dal Comune, devono essere rendicontate da fatture ed altre pezze giustificative comprovanti le reali spese sostenute per l'espletamento del servizio;

- i tempi medi richiesti dalla procedura ed il tipo di manutenzioni da effettuare consentono di fare il seguente crono programma di spesa: avvio servizio dal 13-01-2026 con durata di 12 mesi; liquidazione di € 11.500,00 di somma massima per primo rimborso spese 2026 entro il mese di gennaio 2027, liquidazione del restante € 500,00, di somma massima per saldo finale entro il mese di febbraio 2027;
- la somma totale da impegnare per l'affidamento, pari ad € 12.000,00 iva inclusa trova la disponibilità di spesa sul capitolo 1806/1 Piano dei Conti 1.03.02.09.012 per € 11.500,00 del bilancio 2026, e per € 500,00 del bilancio 2027;

Ritenuto:

- regolari gli atti della procedura, e che nulla osta alla proposta di affidamento della proroga tecnica per un anno, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, alla Pro Loco di Lamezia Terme, per la gestione e manutenzione delle aree n. 3 Ginepri lungomare Pineta e n. 4 Marinella Lungomare Falcone-Borsellino, attraverso l'utilizzo dell'opera di personale volontario, prevedendo il rimborso massimo concedibile di € 12.000,00 iva inclusa;
- l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto sindacale n. 10 del 03/03/2025, mediante il quale l'Ing. Pasqualino Nicotera è stato incaricato della Direzione del Settore Servizi Manutentivi;
- il decreto sindacale n. 25 del 17/06/2025, mediante il quale si sono confermati gli incarichi dirigenziali di titolarità ed interim e assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del dirigente titolare;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027;
- il vigente Statuto del Comune;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028.
- la delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028.

Tutto ciò premesso, qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

DETERMINA

per quanto in narrativa,

- **di liquidare** alla Pro Loco di Lamezia Terme p. iva 03060150798, Ente del terzo settore in convenzione con questo comune, mediante accredito sul conto corrente della stessa, la somma di € 5.916,65, somma disponibile per il 2026 tenuto conto dell'impegno spesa e del rendiconto presentato, per rimborso spese per servizio svolto nel periodo da gennaio a aprile 2026, come da rendicontazione spese approvata dal RUP ed ammissibile, in data 05/06/26, sulla base della nota PEC con allegati protocollo n. 44579 del 27/05/26, presentata dall'affidatario, spese incluse di IVA in quanto trattasi di rimborso spese ad Ente del terzo settore;
- **di prelevare** la somma complessiva di € 5.916,65 dal capitolo 1806/1 bilancio 2026 in base alla Determina di impegno spesa 7 del 09/01/2026 (R.G. n. 8 del 09/01/2026), che presenta la necessaria capienza;
- **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art.151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;
- **di specificare** che il presente provvedimento: a) è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13; b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1628 del 05/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 10/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 225 del 09/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 12/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.